

旬魚堂 品牌授權暨合資經營契約書

草稿 DRAFT ver.1 — 本協議一式兩份，雙方各執一份為憑

甲方（品牌授權暨供貨方）：_____（下稱「甲方」）

乙方（經營方）：_____（下稱「乙方」）

緣甲方擁有「旬魚堂」品牌、產品技術及貨源，乙方具備門市營運與網路行銷能力。雙方就設於_____之攤位（下稱「本店」）合作經營事宜，同意訂立本契約，共同遵守下列條款。

重點速覽

合作範圍	僅限本店。乙方就「旬魚堂」品牌本身及甲方其他據點不享有權利、不負擔義務
出資對價	甲方：品牌授權、產品技術、貨源供應 / 乙方：勞務（營運、管理、網路行銷）
權益比例	甲方 50%、乙方 30%（乙方分階段既得）
授權期間	5 年，期間內甲方不得單方撤回
供貨加成	不逾進貨成本 15%，並依進貨量級距自動調降
商圈排他	本店半徑 2 公里
帳期	30 日，期間內不得單方縮短

■ 草稿使用說明：黃底處為待填數字或待確認事項，詳見文末附錄一；擇一 標記處為需依實際情形二擇一之條款。本草稿未經律師審閱，簽署前建議送請律師或會計師確認，特別是第 37 條之法律形式與責任範圍。

第一章 合作架構

第 1 條 （合作性質與範圍）

- 本契約之合作範圍僅限於本店。乙方就「旬魚堂」品牌本身、甲方之其他據點及未來加盟體系，不享有任何權利，亦不負擔任何義務。
- 甲方以品牌授權、產品技術及貨源供應為其出資對價；乙方以勞務（門市營運、經營管理及網路行銷）為其出資對價。雙方均不另行以現金出資。
- 本契約為合資經營關係，非僱傭關係。乙方為本店之共同經營者。

第 2 條 (名詞定義)

- 進貨成本：甲方向最終外部第三方供應商實際支付之商品價款，以該供應商開立之統一發票、收據或進口報單為準。
- 供貨加成：甲方就供貨予本店所收取之利潤，以進貨成本為計算基數。
- 淨利：本店營業收入扣除進貨成本、供貨加成、租金、水電、人事、行銷支出、稅捐及其他經雙方認可之營運費用後之餘額。
- 關係人：甲方之配偶、直系親屬、甲方擔任負責人、股東或實質控制之法人，及其他與甲方有控制從屬關係之個人或法人。

第 3 條 (權益比例)

1. 本店淨利之分配比例為：甲方 50%、乙方 30%。
2. 其餘 20% 業經乙方與本店投資人另訂分潤安排，自本店淨利中優先扣除，與甲方無涉。甲方就該部分不負任何給付、保證或返還義務，亦不因本契約取得對該安排之決定權。
3. 前二項所稱比例為權益比例，與第 8 條之供貨加成上限（15%）分屬不同事項，任一方不得混用、援引或以其一主張其他。
4. 除本契約另有明文外，權益比例不因任何一方之貢獻度、工作內容或職務調整而變動。對特殊貢獻之額外報償，應以分紅或獎金方式為之，不得調整權益比例。

第二章 乙方權益之既得與模式調整

第 4 條 (權益之分階段既得)

1. 乙方之 30% 權益，依下列期程分階段既得：

期程（自本店開業日起算）	當期既得	累計既得
屆滿 6 個月	10%	10%
屆滿 12 個月	10%	20%
屆滿 24 個月	10%	30%

2. 已既得之權益，不因乙方職務、工作內容或合作模式之變動而喪失或減少。
3. 乙方於期程屆滿前無正當理由自行退出者，未既得部分歸零；已既得部分依第 31 條估價，由甲方承接。
4. 因可歸責於甲方之事由致本契約終止，或甲方依第 26 條以外之事由終止本契約者，乙方之 30% 權益視為全部既得。

說明：此條同時保護雙方——甲方不必擔心乙方短期退出仍持有 30%；乙方不必擔心投入兩年後被更換而一無所有。若雙方決定不採分階段既得，可整條刪除，惟第 5 條之保護即失其依附。

第 5 條 (合作模式之調整)

1. 雙方得於合作期間協議調整分工方式（例如店務與網路業務分由不同方負責），惟應經雙方書面同意，任一方不得單方變更。
2. 甲方認為乙方網路行銷成效不足而擬變更執行者，須同時符合下列要件：
 - 雙方事前已以書面約定明確之量化指標；
 - 連續 個月未達該指標；
 - 甲方已以書面通知並給予 個月改善期，改善期屆滿仍未達成。
3. 依前項變更執行者，乙方已既得之權益不受影響，其權益比例亦不因此調整。
4. 乙方不再負責店務或網路業務時，就本店之財務、帳務及原始憑證仍享有第 20 條之完整閱帳權。

第三章 供貨、成本與加成

第 6 條 (獨家進貨及其例外)

1. 契約期間內，乙方就「旬魚堂」品牌商品，僅得向甲方叫貨。
2. 甲方連續 日，或當月累計 次未能足額供貨者，乙方得自行外購同類商品，不視為違反前項義務，甲方不得因此主張任何權利或據以終止本契約。

第 7 條 (供貨成本之認定與查核)

1. 本店之進貨成本，以甲方向最終外部第三方供應商實際支付之價款為準，不得經甲方之關係人或第三人轉手加價後充作進貨成本。
2. 甲方應於每次供貨時提供成本憑證影本。乙方得隨時要求核對正本，並得每季至少一次查核甲方就本店商品之進貨紀錄（下稱「進貨閱帳權」）。
3. 運費、關稅、包材、倉儲等費用，以實際單據核實計入成本，但不計入供貨加成之計算基數。
4. 甲方以同一批次配送多個據點者，運費按各據點進貨金額比例分攤。
5. 甲方因規模採購而使進貨成本降低者，本店同享該降低後之成本，甲方不得另行對本店設定較高之內部價格。
6. 甲方違反本條致乙方多支付價金者，應返還溢收金額，並按溢收金額 倍給付違約金。

第 8 條 (供貨加成與量價級距)

1. 契約期間內，甲方就本店之供貨加成不得逾進貨成本之 15%。
2. 供貨加成依本店當月進貨金額，按下列級距自動適用，無須另行協議：

本店當月進貨金額	供貨加成
未達 <u> </u> 元	15%
<u> </u> 元以上、未達 <u> </u> 元	<u> </u> %
<u> </u> 元以上	<u> </u> %

3. 雙方得於本店開業滿 3 個月後檢討前項級距。檢討未達成協議時，仍依原級距自動適用，甲方不得以未達成協議為由提高加成。
4. 甲方因外部成本變動而調整供貨價格者，應提前 日書面通知並檢附成本變動憑證。乙方得於 日內提出異議；異議期間仍依原價格供貨。

說明：此條取代「三個月後重新談判」之口頭共識。級距一經約定即自動適用，避免屆時因一方不同意而維持高加成。級距數字待雙方依預估營業規模填入。

第 9 條 (費用封頂) 契約期間內，甲方除供貨加成外，不得向乙方或本店收取品牌授權費、加盟金、月費、權利金、管理費、行銷基金、系統使用費、教育訓練費、開辦費或其他任何名目之費用。

第 10 條 (最惠待遇)

1. 甲方給予任何加盟店、直營店或其他合作據點之供貨加成、費用、帳期、商圈保障或其他條件，若優於本契約，本店自動適用該較優條件，無須另行協議。
2. 甲方應於給予他店較優條件之日起 日內主動書面通知乙方。
3. 甲方未依前項通知者，乙方得溯及自該較優條件生效之日起請求差額，並得請求違約金 元。

第四章 叫貨、貨款與商品風險

第 11 條 (叫貨決定權)

1. 本店叫貨之品項與數量由乙方決定，甲方不得強制配貨，亦不得設定最低採購量或最低採購金額。
2. 本店開業後 個月內，乙方於叫貨前應徵詢甲方意見，惟最終決定權仍屬乙方。

第 12 條 (帳期與貨款上限)

1. 貨款帳期為自出貨日起 30 日。契約期間內，甲方不得單方縮短帳期或變更為現金交易；如需調整，應提前 個月書面通知，且調整後仍不得短於 30 日。
2. 帳期為持續循環適用，不限於首批訂單。
3. 本店未結貨款總額上限為 元，且不得逾本店近三個月平均月進貨金額。
4. 未結貨款逾前項上限時，乙方應於通知後 7 日內結清超額部分。
5. 乙方逾期未結清者，甲方得暫停供貨，並就超額部分按年息 % 計息；惟不得逕行終止本契約，仍應依第 26 條之程序辦理。

說明：上限數字宜以本店實際現金部位為準。上限訂得過高將使乙方之曝險超過本店可動用資金；建議先算出開辦後之預備金餘額再填。

第 13 條 (商品風險與損耗分擔)

擇一 A 冷凍／常溫可保存商品適用

1. 乙方就未售出且未逾保存期限之商品，得於進貨後 日內，以進貨價退回或調換其他品項。
2. 每月退換金額以當月進貨金額之 % 為上限。
3. 退換之運費由 負擔。

擇一 B 生鮮商品適用

1. 生鮮商品不適用退貨。甲方應配合乙方之銷售節奏，採小額高頻方式供貨，單次供貨量不逾本店 日之預估銷量。
2. 本店當月損耗率逾 % 之部分，由甲乙雙方按 : 分擔。
3. 乙方依甲方建議數量進貨而產生之滯銷損耗，由甲方負擔 %。

待確認：本店商品為生鮮或冷凍，將決定適用 A 案或 B 案。若兩類商品併存，可分別約定適用範圍。

第 14 條 (商品責任) 商品之瑕疵、變質、標示不實或食品安全事故，除可歸責於乙方之保存或處理不當者外，由甲方負責，並負擔因此所生之損害賠償、行政罰鍰及回收費用。

第五章 品牌授權與商圈保障

第 15 條 (品牌授權)

1. 甲方授權乙方於本店使用「旬魚堂」品牌、商標、產品配方及營運技術，期間自本店開業日起 5 年。
2. 授權期間內，甲方不得單方撤回、中止或限制前項授權；但依第 26 條終止本契約者，不在此限。
3. 「旬魚堂」品牌及商標之所有權仍屬甲方。乙方不得以自己名義申請註冊、轉讓或授權第三人使用。

第 16 條 (商圈排他)

1. 授權期間內，甲方不得於本店半徑 2 公里範圍內自營、合資或授權第三人設立「旬魚堂」品牌據點或經營同類商品之據點。
2. 前項限制及於甲方之關係人。
3. 甲方違反本條者，應給付乙方違約金 元；乙方並得終止本契約、請求第 27 條之補償，且不影響其他損害賠償之請求。

第 17 條 (供貨保證)

1. 甲方應維持穩定供貨，並確保商品品質符合品牌標準。
2. 因可歸責於甲方之事由致未按時或未足額供貨者，除第 6 條第 2 項之外購權外，乙方得請求按每次 元計算之違約金。
3. 甲方連續 日以上未能供貨，或 個月內累計 次未能供貨者，乙方得終止本契約，並適用第 27 條之補償。

第六章 經營、決策與財務

第 18 條 (經營分工)

1. 乙方負責：門市營運、人員招募與排班、庫存管理、日常帳務、本店網路行銷。
2. 甲方負責：品牌維護、產品技術與教育訓練、貨源穩定、供貨品質。
3. 乙方之駐店義務：自本店開業起 個月，每週 日、每日 小時為上限。期滿後改為每週到店 次督導，現場人力由本店支薪聘僱，其成本列為本店營運費用。
4. 乙方駐店期間之津貼為每月 元，列為本店營運費用，與第 3 條之權益分配不相互抵充。
5. 網路行銷之廣告預算由本店支出，非乙方個人負擔；每月預算上限為 元，逾此金額應經雙方同意。

待確認：駐店月數建議與本店預備金可支撐之月數相當，使雙方風險同步。津貼金額宜低於市場行情，反映乙方兼具股東身分。

第 19 條 (決策權限)

1. 下列事項由乙方全權決定：商品售價、促銷折扣、叫貨數量、人員招募與排班、單筆 元以下之營運支出。
2. 下列事項應經雙方書面同意：對外借貸、結束營業、盤讓本店、變更品牌、增設據點、單筆逾 元之支出、本契約之變更。
3. 產品配方、商標識別及品牌標準之訂定與變更，屬甲方權限，乙方應配合遵守。甲方變更前應提前 日通知，並負擔因變更所生之本店必要成本。

第 20 條 (帳務與閱帳權)

1. 本店應設獨立帳戶與帳簿，收支不得與甲方其他據點混同。
2. 乙方應於每月 日前提出本店損益表，載明營業收入、進貨、租金、雜支及淨利。
3. 雙方對本店之帳簿及原始憑證均有隨時查閱之權利；乙方對甲方之進貨紀錄另有第 7 條之進貨閱帳權。
4. 本店投資人依其分潤安排所享有之閱帳權，不因本契約而受影響。

第 21 條 (淨利分配)

1. 本店淨利依第 3 條所定比例分配，每月結算一次，於次月 日前分配完畢。
2. 每月淨利應先提撥 % 為預備金，至累計 元為止。
3. 前期累積虧損未彌補前，不予分配。
4. 雙方就本店之營運虧損，均無個人補款義務。

第七章 智慧財產與行銷資產

第 22 條 (行銷資產之歸屬)

1. 乙方為本店建立及經營之社群帳號、官方網站、廣告帳戶、會員與顧客名單、圖文影音素材（下稱「行銷資產」），其管理權於契約期間內屬乙方。
2. 本店之社群帳號應以「旬魚堂 + 據點名稱」之形式設立，與甲方之品牌總帳號分立。
3. 本契約終止時，行銷資產（含會員與顧客名單之副本）無償歸乙方所有；乙方應於 日內移除帳號上之品牌識別。
4. 乙方所製作之圖文影音素材、營運手冊及行銷方法，其著作權屬乙方。甲方如欲提供予其他據點或加盟店使用，應另行取得乙方書面授權並支付授權費；乙方得拒絕。

第 23 條 (終止後之營業與競業)

1. 本契約終止後，乙方得於原點位以自有品牌繼續營業，甲方不得干預，亦不得據以主張競業禁止或請求任何補償。
2. 乙方之競業限制僅存在於契約存續期間，契約終止後自動解除。
3. 乙方於契約存續期間，不得使用「旬魚堂」以外之品牌經營同類商品；但第 6 條第 2 項之外購情形不在此限。

第八章 契約期間、終止與補償

第 24 條 (契約期間) 本契約自 年 月 日起生效，期間 5 年。期滿前 個月，任一方未以書面表示不續約者，自動續約 年，續約條件不得劣於本契約。

第 25 條 (試營運與檢視)

1. 本店開業後 個月為試營運期。
2. 試營運期屆滿時，雙方應共同檢視營運狀況。任一方認為不宜繼續者，得終止本契約，雙方互不請求補償，並依第 28 條清算。
3. 試營運期內終止者，乙方之權益既得期程停止計算，已既得部分依第 31 條處理。

第 26 條 (甲方終止之限制)

1. 授權期間內，甲方僅於乙方有下列情事之一，且經書面通知並給予 個月改善期而未改善時，始得終止本契約：
 - 違反第 6 條，未依約向甲方叫貨；
 - 擅自變更產品配方、商標識別或品牌標準；
 - 因可歸責於乙方之事由發生重大食品安全事故；
 - 積欠貨款逾 日，經催告仍未清償；
 - 其他重大違反本契約且情節重大者。
2. 甲方不得以「經營不善」「業績未達預期」「有損品牌形象」等概括事由終止本契約。
3. 甲方未依本條程序而終止本契約者，適用第 27 條之補償。

第 27 條 (甲方提前終止之補償)

1. 甲方於授權期間內非依第 26 條終止本契約，或因第 16 條、第 17 條之情事致乙方終止本契約者，甲方應給付乙方：
 - 提前終止補償金：每月 元 × 剩餘授權月數，總額以 元為上限；
 - 依第 31 條估價買回乙方之權益（此時乙方 30% 權益依第 4 條第 4 項視為全部既得）。
2. 前項給付不影響乙方依第 22 條、第 23 條所享有之行銷資產歸屬及原點位續營權利。

第 28 條 (乙方終止與結束營業)

1. 乙方得於 個月前書面通知終止本契約。此時乙方未既得之權益歸零，已既得部分依第 31 條估價由甲方承接。
2. 經雙方書面同意，或本店預備金用罄且雙方均無意繼續挹注時，本店結束營業。
3. 結束營業之清算順序為：(一) 清償本店全部負債（含未結貨款）；(二) 依本店投資人之分潤安排辦理其給付；(三) 餘額由甲乙雙方按 50：30 之比例（即 62.5%：37.5%）分配。
4. 因經營不善而結束營業者，任一方均不得向他方請求賠償或補償，亦無任何補款義務。

第九章 品牌轉讓與權益移轉

第 29 條 (品牌轉讓之限制與優先承購)

1. 授權期間內，甲方不得將「旬魚堂」品牌、商標或本契約之權利義務讓與第三人。
2. 甲方確有讓與之必要者，應先以書面通知乙方，載明受讓人、價金及全部交易條件。乙方得於通知到達後 日內，以同等條件優先承購。
3. 乙方不行使優先承購權者，甲方應使受讓人以書面概括承受本契約之全部義務，並於讓與前將該書面交付乙方。未依此辦理者，讓與對乙方不生效力。
4. 甲方違反本條者，應給付乙方違約金 新台幣 20 萬元或轉讓價金之 %，擇高；乙方並得終止本契約、請求第 27 條之補償，且不影響其他損害賠償之請求。
5. 甲方擬結束「旬魚堂」品牌之經營者，準用前四項規定。乙方享有優先承接品牌並繼續經營之權利。

第 30 條 (乙方權益之轉讓) 乙方之權益，非經甲方書面同意，不得轉讓第三人。乙方擬退出時，甲方有優先承購權，價格依第 31 條估定。

第 31 條 (權益估價) 本契約所稱權益估價，除雙方另有合意外，以下列較高者為準：

- 本店近 12 個月淨利 × 倍 × 該方既得權益比例；
- 本店原始總資本 元 × 該方既得權益比例。

估價作成後 日內一次付清；分期給付應經他方書面同意。

第十章 其他約定

第 32 條 (未來加盟體系之權益)

1. 甲方日後開放加盟者，本店不因此負擔任何加盟金、月費或其他費用（第 9 條）。
2. 甲方使用乙方所製作之行銷素材、營運手冊或本店營運數據，用於招募或輔導加盟店者，應另行取得乙方書面授權並約定報酬。
3. 加盟體系之收益結構及乙方就此之權益（如有），由雙方另行協議，未協議前不影響本契約之效力。

第 33 條 (保密) 雙方就對方之進貨成本、供應商資料、配方、客戶名單及本契約內容負保密義務，非經他方書面同意不得洩漏。本義務於契約終止後 年內仍繼續有效。

第 34 條 (通知) 本契約所定之通知，應以書面（含電子郵件或雙方指定之通訊軟體）為之，送達至簽署頁所載之地址或帳號即生效力。地址或帳號變更時應即通知他方。

第 35 條 (契約之變更) 本契約之變更、補充或解除，非經雙方書面簽署，不生效力。任何口頭承諾、會議記錄或通訊軟體對話，均不構成本契約之一部。

第 36 條 (爭議處理) 本契約以中華民國法律為準據法。因本契約所生之爭議，雙方同意先行協商；協商不成者，合意以 地方法院為第一審管轄法院。

第 37 條 (法律形式與責任)

擇一 A 以合夥／個人名義經營 雙方就本店對外之債務，依民法合夥之規定負連帶責任；內部分擔比例依第 3 條之權益比例定之。

擇一 B 另設商號或公司經營 雙方應於本契約簽署後 日內完成商號登記／公司設立，本契約所定之權益比例即為出資或股權比例，雙方責任以出資額為限。

待確認：A 案對外為連帶無限責任，本店債務債權人得直接向個人求償；B 案責任以出資為限但有登記與稅務成本。此條攸關個人財產風險，簽署前建議諮詢律師或會計師。

第 38 條 (契約份數) 本契約一式二份，雙方各執一份為憑，自雙方簽署之日起生效。

附錄一 待填數字與待確認事項

1. 當事人：甲方為個人或公司？如為公司，是否須由實際負責人擔任連帶保證人？（簽署頁）
2. 第 5 條：網路行銷之量化指標、未達標月數、改善期月數
3. 第 6 條：斷貨幾日／當月幾次得外購
4. 第 7 條：違反成本認定之違約金倍數
5. 第 8 條：量價級距之金額與對應加成率、調價通知與異議期間
6. 第 10 條：最惠待遇之通知期限與違約金
7. 第 11 條：初期須徵詢甲方意見之月數
8. 第 12 條：未結貨款上限（建議先算出預備金餘額）、逾期利率、帳期調整之通知期間
9. 第 13 條：商品為生鮮或冷凍 → 決定適用 A 案或 B 案；退換期限、比例、損耗分擔比例
10. 第 16、17 條：違反排他及斷貨之違約金金額
11. 第 18 條：駐店月數、每週日數、每日時數、月津貼、廣告預算上限
12. 第 19 條：乙方得單獨決定之支出上限金額
13. 第 20、21 條：損益表提出日、分配日、預備金提撥比例與上限
14. 第 24、25 條：生效日、續約通知期間、試營運月數
15. 第 26 條：改善期月數、積欠貨款容忍日數
16. 第 27 條：提前終止補償金之月額與總額上限
17. 第 29 條：優先承購決定期間、轉讓價金違約金百分比
18. 第 31 條：淨利倍數、原始總資本金額、付款期限
19. 第 37 條：採合夥（A 案）或另設商號公司（B 案）

甲方（品牌授權暨供貨方）簽章：

乙方（經營方）簽章：

姓名／公司名稱：_____
身分證字號／統一編號：_____
地址：_____
聯絡電話：_____

姓名：_____
身分證字號：_____
地址：_____
聯絡電話：_____

中華民國____年____月____日